

1500302-41.2019.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... em juízo disse que foi uma ocorrência de trafico de entorpecentes. Receberam informações de que teriam indivíduos praticando a traficância de droga na residência. No local abordaram dois indivíduos, Jean e David, na porta da residência. Encontrou-se um flaconete de cocaína com um deles e um celular com o outro. Foi franqueado a entrada na residência pela ré. Na residência em que mora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500302-41.2019.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500302-41.2019.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2190542/2019 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 3583879 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2190542 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILAINE BENFICA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

MARILAINE BENFICA foi processado como incurso no art. 342, §1º, do Código Penal, porque em tese no dia 11 de junho de 2019, às 14h30, no interior do fórum situado na Rua Sete de Setembro, nº 350, Centro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis-SP, fez afirmação falsa, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito no processo penal nº 1500059-46.2019.8.26.0551.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2019, fls. 25/26.

Devidamente citada a fls. 42, a Ré apresentou resposta escrita à acusação a fls. 47/48.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fls. 51.

Constam dos autos, documentos intermediários a fls. 03 e 08, auto de prisão em

flagrante a fls. 04, termo de depoimento a fls. 05/06, termo de declarações a fls. 07 e 15, termo de interrogatório em auto de prisão em flagrante a fls. 11, termo de audiência a fls. 09/14, relatório final a fls. 18, folha de antecedentes a fls. 55, certidão de feitos criminais a fls. 56 e cópias dos autos nº 1500059-46.2019.8.26.0551 a fls. 65/79.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foram ouvidas as testemunhas. Ao final, foi interrogada a Ré.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais pugnou pela absolvição da acusada, com fundamento no art. 386, inciso III ou alternativamente pelo inciso VI do CPP. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do crime está demonstrada por meio dos documentos intermediários a fls. 03 e 08, auto de prisão em flagrante a fls. 04, termo de depoimento a fls. 05/06, termo de declarações a fls. 07 e 15, termo de interrogatório em auto de prisão em flagrante a fls. 11, termo de audiência a fls. 09/14, relatório final a fls. 18 e cópias dos autos nº 1500059-46.2019.8.26.0551 a fls. 65/79, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, por igual, é certa. Não remanesce dúvida de que deva ser atribuída a ré. Interrogada, Marilaine Benfica, em juízo, confirmou o que já tinha falado anteriormente. Que o saco plástico é uma bobina, tipo as bobinas de supermercado, de saco transparente. Era utilizado pela declarante. Colocava creme dentro dos plásticos e colocava nos pés das sua clientes. É manicure. Essa bobina de saco plástico, estava no local de trabalho. Que é na garagem da frente junto com suas coisas de fazer unha. A colher que dizem ter sido encontrada no fundo. Estava dentro da caixinha de maizena na porta da sua geladeira. E a faca foi encontrada na janela da sua cozinha, utilizava para ligar o tanquinho de lavra roupa, pois o botão estava quebrado. Os plásticos de droga foram encontradas na casa de Jean. Em momento nenhum fez falso testemunho para ajuda-ló. Não tem parentesco, nem amizade com ele. Era um conhecido do seu marido há muito tempo. Veio de São Paulo. Precisava de um lugar para morar. O dono da residência alugou a casa para ele. Morava nos fundos. Nunca respondeu nenhum processo.

Ocorre que as demais provas dos autos apontam que os fatos ocorreram na forma em que narrados na denúncia, de forma que a versão do acusado resultou isolada de suporte probatório.

A testemunha de acusação, Julio Rama de Jesus, policial militar, em juízo disse que estava em serviço com seu parceiro Wagner. Na data dos fatos receberam uma denúncia e foram averiguar. Foram abordados dois indivíduos. Jean e David. Não conheciam o Jean. Segundo ele tinha vindo a pouco tempo de SP. Realizaram diligência dentro da casa de ambos. Na data dos fatos a ré acompanhou a revista dentro da sua residência e posteriormente realizaram a revista na residência de Jean, e a ré estava no quintal. Foram localizados dentro da casa de Jean os 14 flaconetes de cocaína. Durante a audiência a ré disse que os objetos foram encontrados na sua residência. Porém foi encontrado na residência do Jean. Pelo que sabe não existia parentesco ou relacionamento entre a ré e Jean. Na residência do Jean, em cima de um rack estavam uma faca, uma colher e um saco plástico, juntamente com um rolo, com vestígios de pó branco e também pinos vazios e mais 14 pinos cheios. Em relação ao saco plástico, informou que os flaconetes geralmente são acondicionados em sacos plásticos para montar o kit, como também a droga chega em saco plástico para depois ser embalada. A testemunha de acusação, Wagner Ramos, policial militar, em juízo disse que foi uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Receberam informações de que teriam indivíduos praticando a traficância de droga na residência. No local abordaram dois indivíduos, Jean e David, na porta da residência. Encontrou-se um flaconete de cocaína com um deles e um celular com o outro. Foi franqueado a entrada na residência pela ré. Na residência em que mora a ré e o seu amásio, marido, David, nada foi localizado. Na residência dos fundos, onde morava o Sr. Jean, foram localizados as drogas e os materiais para a embalagem da droga, e vestígios de droga também, de cocaína, pó branco. Confirmou que os objetos foram encontrados na

residência dos fundos, onde morava o Sr. Jean, na época. Na residência da ré e do David nada foi localizado. Tudo foi localizado na residência dos fundos. Não se recorda de parentesco entre a ré e Jean. Se recorda que foi informado que Jean era um amigo e morava no fundo.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na denúncia.

Em que pese a d. Defesa, alegar que o depoimento da ré não influiu na decisão do processo, tem o entendimento que para a configuração do tipo penal, essa ausência não é relevante. A materialidade e autoria restaram-se devidamente comprovadas. Logo a ré praticou o crime que lhe é imputada. Sendo sua condenação de rigor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Falso testemunho - Preliminar afastada - Inépcia da denúncia não configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Ausência de efetivo prejuízo à administração da justiça - Irrelevância - A configuração do tipo inserto no artigo 342, § 1º, do Código Penal exige, tão somente, a verificação da potencialidade lesiva da conduta - Possibilidade das declarações falsamente prestadas conduzirem a um desfecho manifestamente injusto - Influência do testemunho mendaz no resultado do processo - Desnecessidade - Penas e regime prisional adequados - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1502180-11.2019.8.26.0272; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022) Neste contexto, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas desfavoravelmente.

Na segunda fase, não constam agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do §1º do art. 342 do Código Penal.

Promovo incremento de 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena mínima cominada.

Inexistem causas de diminuição.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

A Ré satisfaz os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar MARILAINÉ BENFICA pela prática do crime do art. 342, §1º, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

DEFIRO a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito, quais sejam (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana, sem prejuízo da pena de multa.

DEFIRO à ré o direito de recorrer em liberdade porque neste estado acompanhou a toda a marcha processual.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ).

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA